SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2269392 - PA (2026/0161498-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	IGOR JOSE MAUES PONTE
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUGA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, ao fundamento de existir justificativa idônea para a busca pessoal realizada em contexto de apuração de tráfico de drogas.

2. A defesa sustenta ilegalidade da busca por ausência de fundada suspeita e o restabelecimento da absolvição sumária por alegada fragilidade probatória.

3. Averiguação de denúncia sobre possível prática delitiva em determinado local; ao avistar a aproximação policial, indivíduos empreenderam fuga, ocasião em que houve abordagem e apreensão de drogas e valores.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a fuga ao avistar policiais, aliada a denúncia anônima específica indicando local de traficância, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do Código de Processo Penal.

5. A questão em discussão consiste em saber se se encontram presentes as hipóteses legais de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

Documento eletrônico VDA58567806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:09:02 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 12:36:52
Código de Controle do Documento: 4e8d1219-e2b0-4a0d-9f6b-9bdbdd874459

III. Razões de decidir

6. A fuga dos suspeitos ao avistar a aproximação policial, corroborada por denúncia anônima específica, configura elementos concretos que excedem mera suspeita subjetiva e autorizam a busca pessoal, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

7. A absolvição sumária somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 397 do CPP (manifesta atipicidade, ilicitude ou culpabilidade), não verificadas no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

---

1. A fuga ao avistar policiais, corroborada por denúncia anônima específica, configura fundada suspeita e autoriza a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 2. A absolvição sumária do art. 397 do CPP exige manifesta exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, não verificadas no caso.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 397

Jurisprudência relevante citada:

Sem precedentes especificados fora de citações.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR JOSE MAUES PONTE contra decisão de fls. 267/270, em que neguei provimento ao recurso especial, ao entendimento de que foi apresentada justificativa idônea para busca pessoal.

No presente agravo regimental, a defesa repisa a tese trazida no recurso especial quanto à ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; e sustenta, em resumo, o restabelecimento da absolvição sumária, ante a fragilidade probatória.

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente recurso ao órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático.

Documento eletrônico VDA58567806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:09:02 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 12:36:52
Código de Controle do Documento: 4e8d1219-e2b0-4a0d-9f6b-9bdbdd874459

O Tribunal de origem afastou a nulidade aventada, apontando que, durante averiguação de denúncia anônima especificada, policiais avistaram os acusados empreendendo fuga e pulando cercas, ocasião em que procederam à abordagem e à apreensão da droga. Cito (fls. 213/214):

> *"Inicialmente, destaca-se que os elementos de informação coletados na fase investigada foram declarados nulos e, assim, inservíveis para justificar a instauração do processo penal, já que o magistrado sentenciante entendeu que foi ilegal a revista pessoal realizada pelos policiais militares no recorrido.*
>
> ***Ocorre que, diferentemente deste entendimento e consoante as próprias razões expostas na r. sentença, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, pois, de acordo com a investigação, uma viatura policial foi averiguar uma denúncia no loteamento Parque Laranjeiras, Rua das Mangueiras, casa 04, no Município de Ananindeua, quando, ao se aproximar do local, visualizou dois indivíduos correndo pela lateral e pulando cercas, tendo então os perseguido e conseguido prender um deles, que era o réu, com quem foi encontrada uma determinada quantidade de droga, além de dinheiro.***
>
> ***Ato contínuo, o apelado disse aos policiais que estava vendendo entorpecentes e os levou até sua casa, onde havia mais uma pedra de óxi, escondida embaixo de um fogão velho, bem como linha verde para confecção de "petecas". Na ocasião, o recorrido ainda informou que o indivíduo que escapou era um amigo seu de nome "Pedrinho", foragido da justiça.***
>
> ***Conclui-se, portanto, que a ação policial se deu dentro dos limites legais, não havendo que se falar em ilicitude da busca pessoal, pois ela se deu com base em fundadas suspeitas de que o réu estivesse praticando o crime de tráfico de entorpecentes, notadamente diante do seu comportamento, ao tentar se evadir do local, pulando cercas.***
>
> *[...]*
>
> *Logo, não subsiste o fundamento utilizado pelo MM. juiz de direito para a anulação das provas e, por consequência, para a absolvição sumária do apelado, devendo os autos retornarem à origem para que, superada a nulidade, haja o prosseguimento da ação penal, com colheita de prova oral em audiência de instrução, debates e julgamento e para que, ao final, seja prolatada sentença, com valoração das provas de acordo com a livre convicção do magistrado a quo."*

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a legitimidade de abordagens policiais e subsequentes buscas quando amparadas em elementos concretos que indicam a ocorrência de flagrante delito.

Na espécie, a fuga dos acusados, ao avistarem os policiais, somada a informações prévias especificadas sobre possível prática delitiva no local, excede a

Documento eletrônico VDA58567806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:09:02 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 12:36:52
Código de Controle do Documento: 4e8d1219-e2b0-4a0d-9f6b-9bdbdd874459

mera suspeita subjetiva e autoriza a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal – CPP.

Nesse sentido:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA. NOVEL ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.*
>
> ***1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, em local apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca pessoal.***
>
> *2. Acórdão recorrido reformado, em juízo de retratação, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo novo entendimento à questão em análise, conforme decisões recentes do STF no Tema n. 280 da repercussão geral, em casos similares.*
>
> *3. Agravo regimental provido.*
>
> (RE nos EDcl no AgRg no HC n. 846.744/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO .*
>
> *[...]*
>
> *6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda.* ***A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.***
>
> *[...]*
>
> (AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Documento eletrônico VDA58567806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:09:02 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 12:36:52
Código de Controle do Documento: 4e8d1219-e2b0-4a0d-9f6b-9bdbdd874459

> *PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.* ***NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA E FUGA.*** *ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PROVAS QUE DENOTAM A ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA Ordem denegada.*
>
> (HC n. 1.016.117/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)
>
> *DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.*
>
> *[...]*
>
> ***6. A abordagem policial foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada pelo comportamento suspeito do réu ao tentar fugir, configurando fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP.***
>
> *[...]*
>
> (HC n. 840.319/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Ademais, *"A absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, somente é cabível em casos de manifesta exclusão de tipicidade penal, ilicitude ou culpabilidade, o que não se verifica no caso concreto."* (AgRg na PET na APn n. 985/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Desse modo, não havendo elementos novos aptos a modificar a compreensão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA58567806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:09:02 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 12:36:52
Código de Controle do Documento: 4e8d1219-e2b0-4a0d-9f6b-9bdbdd874459